

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093083-73.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: MONIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA DE ANDRADE

RECORRIDO: INEP- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP

MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CORREÇÃO DE FALHA TÉCNICA OCASIONADA PELA AUSÊNCIA DO REGISTRO AUDIOVISUAL DA ESTAÇÃO 3 DURANTE A ETAPA PRÁTICA DO EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO (REVALIDA). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5093083-73.2024.4.02.5101

510015060856 .V6

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093083-73.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: MONIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA DE ANDRADE

RECORRIDO: INEP- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **MONIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA** em face da decisão proferida nos autos originários (nº **5008798-44.2024.4.02.5103** - Evento 3, DESPADEC1), que indeferiu a antecipação da tutela por meio da qual pleiteia a determinação de correção quanto a *“falha procedimental ocorrida durante a segunda etapa prática do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), referente ao edital 2024.1”*, sob a alegação de *“perda das gravações da Estação 3 na avaliação de habilidades clínicas [...]”*, a qual considera ter sido prejudicada, devido à falta de apuração no referido exame prático.

A liminar foi indeferida (Evento 3).

No Evento 7, o INEP apresentou manifestação.

É o breve relatório.

VOTO

No caso em tela, não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

“DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência em face de decisão (evento 3) que, nos autos originários nº 5008798-44.2024.4.02.5103, indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual a parte autora objetiva determinação a fim de que o INEP uma das medidas propostas, visando corrigir a falha técnica ocasionada pela ausência do registro audiovisual da Estação 3, verbis:

“DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação ajuizada por **MONIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA DE ANDRADE**, em face do **INEP- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP**, objetivando, em sede de tutela de urgência, que a ré adote uma das medidas propostas, visando corrigir a falha técnica ocasionada pela ausência do registro audiovisual da Estação 3, conforme a seguinte ordem subsidiária:

a) Anulação da Estação e Atribuição da Pontuação Total: atribuindo 10 pontos à Estação 03 de Pediatria, compensando a ausência de vídeo, pela impossibilidade de avaliação justa e proporcional;

b) Repetição da Pontuação de Outra Estação de Pediatria: atribuindo a mesma pontuação de outra estação de Pediatria – Estação 08 – onde a autora obteve nota 7, como parâmetro justo e proporcional;

c) Cálculo da Média das Demais Estações: ajustando a nota da Estação 03 de Pediatria para a média aritmética das outras nove estações – ou seja, 6,81 pontos;

d) Refazimento Isolado da Estação Danificada antes de dezembro: permitindo a realização antecipada da Estação 03 de Pediatria, antes da data prevista para o próximo exame;

e) Refazimento Isolado da Estação Danificada na Próxima Edição: se possível, com a mesma temática e nota de corte do exame original, caso essa seja a única alternativa viável.

Como provimento final requer: "5. A condenação do INEP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos transtornos emocionais e pela frustração causada pela falha administrativa, ou em valor a ser arbitrado por este juízo; 6. A condenação do INEP ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser oportunamente apurado, considerando os gastos comprovados com deslocamento, hospedagem, alimentação e demais despesas decorrentes da necessidade de refazer o exame em outro estado, estimados em aproximadamente R\$ 4.300,00; 7. A inversão do ônus da prova em favor da autora, com fundamento no Art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, considerando sua condição de hipossuficiência e vulnerabilidade frente ao INEP, especialmente no tocante à produção e acesso às provas técnicas relacionadas ao ocorrido; 8. A condenação do INEP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação, conforme dispõe o Art. 85 do CPC, em virtude da necessidade de ingresso judicial para assegurar os direitos da autora."

Houve requerimento da gratuidade de justiça.

Decido.

A concessão da tutela de urgência pressupõe, de um lado, a probabilidade do direito alegado, e de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC c/c art. 4º da Lei n. 10.259/01).

No caso concreto, para a análise da plausibilidade do direito torna-se imprescindível a obtenção de informações junto à parte ré, a fim de que se obtenha um quadro mais detalhado de toda a situação, provendo-se, dessa forma, a melhor solução para o caso.

Ademais, diante da celeridade do rito próprio dos Juizados Especiais, não se vislumbra, nessa situação, urgência que impeça o trâmite normal do processo, com observância do contraditório prévio.

Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião da sentença.

Intime-se a parte autora para, no prazo de **15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça**, juntar declaração de hipossuficiência econômica atualizada e assinada, acompanhada de comprovante de rendimentos atualizado.

Com a apresentação do comprovante de rendimentos com valor não superior ao teto do INSS, fica deferida a gratuidade de Justiça.

Intime-se a parte autora para, no prazo de **15 (quinze) dias, sob pena de extinção, juntar termo de renúncia**, assinado pela parte autora ou por advogado com poderes específicos e expressos para renunciar (art. 105 do CPC), a eventuais valores que ultrapassem o teto dos Juizados Especiais Federais, para fins de fixação de competência.

Cumprido, CITE-SE a parte ré para responder, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 9º, da Lei nº 10.259/01 c/c art. 30, da Lei 9.099/95), intimando-a, na mesma oportunidade, para, em igual prazo, fornecer toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, conforme art. 11, da Lei nº 10259 de 12/07/2001, e especialmente os documentos referentes aos fatos narrados pela parte autora.

Com a resposta, intime-se a parte autora para que se manifeste em réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham-me conclusos para sentença."

É o breve relatório.

Direto ao mérito, ocorre que há a necessidade de maior instrução probatória. Isso porque, conforme consignou o juízo a quo no caso em apreço, a probabilidade do direito não restou demonstrada, visto que os documentos trazidos aos autos são insuficientes à comprovação dos fatos alegados na inicial, devendo ser oportunizado o contraditório.

Nesse sentido, sem a perícia, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

Assim, em igual sentido, entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam, a priori, o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação. Ou seja, não é possível observar a urgência, que ensejaria o acolhimento da presente medida de urgência.

Assim, por não restarem comprovados a verossimilhança das alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, INDEFIRO, liminarmente, a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intime-se a Ré para apresentação de contrarrazões.

Após, a conclusão para voto."

Logo, não restou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar.